

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 535/2532

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

นายอุดม มีมา

จำเลย

นายอุดม มีมา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลงโทษจำคุก 18 ปี ฐานมีอาวุธปืนลงโทษจำคุก 1 ปีฐานพา
อาวุธปืนลงโทษจำคุก 6 เดือน รวมลงโทษจำคุก 19 ปี 6 เดือนคำให้การรับสารภาพ
ในชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คง
ลงโทษจำคุก 13 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 58)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกัน
200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกัน
200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เป็นทนาย สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>